

Uppgifter

Visa kunskaper och redogör

★ 1. Repetera

- ★ A. Vad består rättsordningen av?
- ★ B. Vad innehåller grundlagarna för regler?
- C. Ge exempel på några vanliga lagar.
- D. Vad är en föreskrift för något?
- E. Vad krävs för att riksdagen ska kunna ändra en grundlag?
- F. Ge två exempel på regler som finns i regeringsformen.
- G. Vad regleras i successionsordningen?
- H. Tryckfrihetsförordningen innehåller bland annat en mycket viktig princip, vilken?
- I. Vad heter den yngsta av grundlagarna och vad reglerar den?
- J. Nämn två begränsningar av yttrandefriheten.
- K. Vad handlar civilrätten om?
- L. Vad handlar den offentliga rätten om?
- M. Vad är en tvingande lag?
- N. Vad betyder det att en lag är dispositiv?
- O. Vad är Lagrådet för något?
- P. Ge exempel på två statliga myndigheter och beskriv deras uppgifter.
- Q. Vilka tre typer av domstolar finns i Sverige?
- R. Vilka är de allmänna domstolarna?
- S. Vilka är förvaltningsdomstolarna?
- T. Ge två exempel på en specialdomstol.
- U. Vilken lagstiftning styr domstolarnas arbete?

★ 2. Varför behöver grundlagarna skyddas?

★ Det politiska systemet i Sverige bygger bland annat på att det är val till riksdagen vart fjärde år. Om en politisk majoritet vill förändra samhället på ett genomgripande sätt, exempelvis genom att inskränka rätten att demonstrera eller att tillhöra en förening, påverkar detta grundlagarna.

- A. Är det möjligt för en nyvald regering att ändra en grundlag?
- B. Tycker du att det behövs ett starkare skydd för grundlagar än för andra lagar?

★ 3. Rätt eller fel?

★ Ange om följande påståenden är rätt eller fel:

- ★ A. Lagar beslutas av regeringen.
- B. I Sverige bygger konstitutionen på grundlagarna.
- C. I Danmark kan man få ett dubbelt så hårt straff om man bor i ett så kallat getto.
- D. I Sverige har vi fem grundlagar.
- E. I regeringsformen finns regler om de grundläggande fri- och rättigheterna.
- F. Enligt tryckfrihetsförordningen finns det inga begränsningar för vad som får uttryckas i olika medier.
- G. Enligt successionsordningen ska den förstfödda mannen i kungafamiljen alltid bli statschef.
- H. En tvingande lag ska alltid följas, medan en dispositiv regel gör det möjligt att ingå ett eget avtal som gäller i stället för regeln.
- I. Förordningar är allmänna regler.
- J. Föreskrifter får strida mot lagar.
- K. Regioner kallades förut för landsting.
- L. De allmänna domstolarna är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.
- M. En dom kan alltid överklagas och då börjar allt om från början i tingsrätten.

★ 4. Rättsordningen

★ I denna uppgift ska du redogöra för den svenska rättsordningen.

- ★ A. Ange de olika delarna i rättsordningen och ge ett exempel för var och en av de olika delarna.
- B. Vem beslutar om de olika delarna?
- C. Vad är en normhierarki?

★ 5. Regeringsformen

★ Du ska nu redogöra för innehållet i regeringsformens olika delar. Förklara kortfattat vad de olika delarna innehåller:

- A. landets styrelseskick
- B. människors lika värde
- C. likhet inför lagen
- D. grundläggande fri- och rättigheter.

★ 6. Tryckfrihetsförordningen

★ Redogör för de olika delarna av tryckfrihetsförordningen.

- ★
- A. Vad är grunddragen i tryckfrihetsförordningen?
 - B. Vad innebär offentlighetsprincipen?
 - C. Vad är en allmän handling?
 - D. Varför är inte alla offentliga handlingar offentliga?

★ 7. Begränsning av yttrandefriheten

★ Yttrandefriheten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är begränsad.

- A. Ge tre exempel på begränsningar av yttrandefriheten.
- B. Varför tror du att medier med utgivningsbevis har generösare regler än andra när det gäller vad som får tryckas eller publiceras?

★ 8. Två statliga myndigheter

★ Det finns ett stort antal statliga myndigheter i Sverige med olika ansvarsområden, exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan. Du ska i denna uppgift kortfattat beskriva Skatteverkets och Försäkringskassans verksamhet. Ta gärna hjälp av myndigheternas webbplatser när du arbetar med uppgiften.

★ 9. Ordningen på lagstiftningsprocessen

★ Lagstiftningsprocessen består av flera steg. Dessa är:

- ★
 - riksdagsbeslut
 - utredning
 - utskott diskuterar
 - regeringen utfärdar lagen och genomför den.
 - proposition
 - propositionen behandlas och beslutas i riksdagen
 - betänkande
 - remiss
 - motion
 - utarbetande av förslag
 - Lagrådet granskar.

A. Placera stegen i rätt ordning, det vill säga i den ordning som följer lagstiftningsprocessen.

B. Välj ut tre av stegen och förklara vad som händer i respektive steg.

★ 10. Olika rättsområden

★ Lagarna delas in i civilrättsliga och offentligrättsliga lagar.

★ A. Vad innebär det att en lag gäller inom civilrätten?

B. Vad innebär det att en lag gäller på det offentligrättsliga området?

★ 11. Förklara de grundläggande principerna

★ I Sverige har vi några grundläggande principer. Du ska nu förklara hur dessa bidrar till rättssäkerheten för en person som är tilltalad i ett brottmål:

- ★
 - A. legalitetsprincipen
 - B. objektivitetsprincipen
 - C. muntlighetsprincipen
 - D. omedelbarhetsprincipen
 - E. koncentrationsprincipen
 - F. offentlighetsprincipen.

Lös juridiska problem

★ 12. Granska deklARATIONER på rätt sätt

★ Skatteverket granskar två inkomna inkomstdeklARATIONER. Den ena är inlämnad av en person som tidigare dömts för en kriminell handling, den andra deklARATIONEN är inlämnad av en högt uppsatt jurist i Högsta domstolen.

- Kan Skatteverket granska dessa två inlämnade deklARATIONER på olika sätt, på grund av personernas olika ställning i samhället? Ange minst en regel i regeringsformen i ditt svar.

★ 13. Vem blir nästa statschef?

★ Vad säger successionsordningen om vår tronföljd? Successionsordningens 1-2 §§ lyder:

1 § Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera Konung Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl XVI Gustaf. Äldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande.

2 § Vad i denna successionsordning är stadgat om Konungen skall, om Drottning är statschef, gälla henne.

Du ska nu använda dessa båda paragrafer för att besvara nedanstående frågor:

- A. Successionsordningen ändrades när prinsessan Victoria föddes. Tidigare hade vi endast manlig tronföljd. Varför tror du att riksdagen gjorde denna ändring?
- B. Vem står på tur att bli kung eller drottning enligt denna successionsordning?
- C. Vilket av den kommande tronföljarens barn blir nästa tronföljare?
- D. Under vilka förutsättningar kan något av de andra två syskonen bli tronföljare?
- E. Kung Carl XVI var i en intervju kritisk till att inte hans son skulle kunna bli tronföljare. Hur skulle han kunna ändra på det?

★ ★ ★ 14. Medborgarförslag mot demonstrationer

★ I småländska Vimmerby hölls en uppmärksammas demonstration utanför barnboks-författaren Astrid Lindgrens gamla skola. Demonstrationen var arrangerad av Nordiska motståndsrörelsen och budskapet var att "vita skulle gå samman och slå tillbaka". En förälder blev upprörd och menade att sexåringar inte ska behöva möta våldsbejakande extremism öga mot öga utan att kunna värja sig. Föräldern ansåg att det var en form av övergrepp mot barnen, som grät, var rädda, oroliga och arga.

På grund av händelsen skrev flera medborgare i Vimmerby kommun ett förslag till kommunen om förbud mot framtida demonstrationer med Nordiska Motståndsrörelsen.

- A. Fundera över medborgarnas förslag till kommunen om förbud mot framtida demonstrationer med Nordiska motståndsrörelsen utifrån dina kunskaper om grundlagarna. Är förslaget genomförbart? Ange lagrum i ditt svar.
- B. Vimmerby kommun tog upp ärendet för beslut om att införa demonstrationsförbud. Vilket beslut tror du att kommunen fattade?

★ ★ ★ 15. En intressant utredning

★ Skolverket har gjort en utredning som visar att vissa friskolor inte följer skollagen i allt. Detta tycker en journalist på Dagens Nyheter är intressant och vill därför läsa utredningen för att sedan göra ett reportage om innehållet.

- A. Har journalisten rätt att få ut utredningen från Skolverket?
- B. I vilken grundlag finns den här viktiga principen reglerad?
- C. Har du hört talas om någon aktuell publicering som bygger på offentligt material, och som en tidning eller ett medieföretag begärt ut? Vilken typ av material handlade det i så fall om?

★ ★ ★ 16. Facebook-förbud för lärare

★ I Ronneby kommun finns en regel i kommunens IT-policy som säger att det är förbjudet att använda sociala medier under arbetstid. Dessutom finns en annan regel om att anställda ska yttra sig positivt om sin arbetsgivare i olika forum eller sociala medier.

- A. Tror du att det är tillåtet att förbjuda användningen av sociala medier på arbetstid? Hänvisa till lagrum i ditt svar.
- B. Finns det något i Ronnebys regler som strider mot någon lagstiftning? I vilken grundlag finns det regler om detta?

17. Norrlands befrielsefront

En grupp människor som länge irriterat sig på att de rika naturtillgångarna i norra Sverige exploateras av företag i Stockholm har nu bestämt sig för att bilda en ideell förening. Den ska heta Kampförbundet för ett fritt Norrland. Tanken är att genom opinion försöka frigöra sig från Sverige och bilda en egen nation. Flera medlemmar pratar också om militära aktioner, men inget är sagt officiellt om det.

- A. Kan du ansluta dig till föreningen, trots att den är samhällskritisk och eventuellt militant? Ange i vilken grundlag du finner svaret på frågan.
- B. Ibland höjs röster för att förbjuda extrema politiska rörelser eller organisationer med anknytning till misstänkta terrororganisationer. Är det möjligt med nuvarande lagstiftning?

18. Grundlagarna kan behöva ändras ibland

Grundlagarna är svåra att ändra, men det betyder inte att de inte kan komma att ändras. Ibland förekommer det nämligen kritik och diskussioner om hur de fungerar i vårt moderna samhälle. Använd internet och leta upp artiklar, insändare och andra åsikter som handlar om detta.

- A. Vilka synpunkter och förslag till lagändring hittar du?
- B. Hittar du några synpunkter från människor eller organisationer som inte vill förändra den aktuella lagen?
- C. Vilken historik har våra grundlagar? När skedde den senaste ändringen i varje lag och varför?

19. Vid vilken domstol?

Beroende på vilket slags ärende det handlar om kommer olika domstolar att vara inblandade. Du ska nu bestämma vilken domstol som ska hantera följande ärenden:

- A. Agnes har enligt Polisen kört för fort och har fått körkortet indraget efter ett beslut av Transportstyrelsen. Agnes anser att beslutet är fel eftersom hon bara körde i 40 km/tim på en kort 30-sträcka. Vilken domstol avgör om hon får körkortet tillbaka?
- B. Bert är inte nöjd med ett arbete som ett företag gjort på hans fastighet. Arbetet gällde ett badrum som skulle få nytt kakel på väggarna och nya plattor på golvet. Fogarna är inte jämna och golvet sluttar ut från duschen. Företaget tycker allt är bra. Vilken domstol ska Bert vända sig till?

- C. Helge är dömd till livstids fängelse och har suttit där i 20 år. Han vill ha sitt straff tidsbestämt så att han kan komma ut och försöka bygga upp sitt liv igen.
- D. Carl och Carin är skilda men har två flickor (tre och fem år) tillsammans. Flickorna är hos Carl varannan helg. Carl tycker att han får träffa flickorna alldeles för lite och vill att de ska bo hos honom varannan vecka, men det går inte Carin med på. Vart ska han vända sig?
- E. Vilken domstol ska Carl i frågan ovan skicka överklagandet till om den första domstolen inte går med på hans förslag?
- F. David är uppfinnare och har tagit fram några avancerade lösningar för datakommunikation. Han har patent på dessa och säljer licenser till olika företag som använder dem. Nu har ett företag använt en av hans patentskyddade lösningar utan tillstånd. Vilken domstol ska han vända sig till?

★ 20. Otack är världens lön

- ★ Ebba lånade ut sin bil till en kompis. Kompisen hade skulder hos Kronofogden. Ebba hade ingen aning om att hennes kompis var skuldsatt. Kompisen stoppades i en poliskontroll och även personal från Kronofogden var på platsen. De beslöt att beslagta och utmäta bilen för de skulder som kompisen hade. Det kan de göra med lagligt stöd i utsökningsbalken 4 kap. 18 §. Den person som har en sak eller "har den i sin besittning", som det heter på juridiskt språk, anses vara ägare till den saken. Det kan vara en bil, smycken eller andra saker som har ett värde.

Ebba är förstas ledsen över att hon förlorat sin bil, för den är värd cirka 11 000 kronor. Det svåraste är ändå att hon känner att hon straffas för att hon var snäll och generös. Hon ville bara var hygglig mot sin kompis som behövde låna bilen.

- A. Vad betyder det att någon har en sak i sin besittning?
- B. Vad tror du är syftet med den här lagen?
- C. Är det rimligt att begära att den som lånar ut sin bil ska kolla om kompisen har skulder innan hen lånar ut en bil eller något annat av värde som kan utmätas?

★ 21. Tillträdesförbud i handeln

- ★ Många handlare vittnar om att de känner sig frustrerade när personer som begått stölder i deras butiker återkommer och kanske till och med begår

nya brott. Därför har nu en lag införts, lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, som gör det möjligt att porta butikstjuvar från butiker.

Den lösning som nu blivit lag är att en domstol ska kunna utdöma ett tillträdesförbud för dem som begått brott i en butik. De kan i så fall förbjudas tillträde till, och att vistas i, butiker under vissa förutsättningar. Tillträdesförbudet grundas på en bedömning av risken för brott, allvarliga trakasserier och ordningsstörningar.

- A. Tycker du att det är rätt att den som har begått ett brott i en butik eller ett köpcentrum ska kunna få tillträdesförbud?
- B. Finns det några risker med en sådan lagstiftning?
- C. Vad tror du att remissinstanserna JO, Åklagarmyndigheten och Advokatsamfundet hade för invändningar?

Rättsfall och undersökningar

- ★ 22. Gå på djupet inom konstitutionell rätt (gruppuppgift)
- ★ Ni ska fördjupa er i ett område som har med den konstitutionella rätten att göra. Det kan vara något av följande ämnen:
 - A. **Lagar och rättsmedvetenhet.** Tycker ni att vår lagstiftning speglar rättsmedvetandet i Sverige? Finns det exempel på lagar som tillkommit på senare tid som inte riktigt omfattats av det allmänna rättsmedvetandet, eller lagar som saknas men som ingår i det allmänna rättsmedvetandet?
 - B. **Presentera de grundläggande fri- och rättigheterna.** Gå på djupet och beskriv med exempel hur de tillämpas i Sverige.
 - C. **Regeringsformen.** Hur fungerar vår parlamentarism? Beskriv bland annat hur allmänna val ska gå till enligt regeringsformen och hur en regering utses och kan avsättas.
 - D. **Yttrandefriheten.** Gör en beskrivning av hur yttrandefriheten fungerar och hur medier kan arbeta i Sverige enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
 - E. **Republik eller monarki?** Studera hur vår statschef utses och vilka regler som gäller. Vilka ändringar skulle vara nödvändiga om Sverige skulle införa republik?

När ni är klara presenterar ni det ni kommit fram till för kursgruppen.